



**CORTE DI APPELLO DI ROMA**

SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

Il Consigliere designato, nella persona del dott. Paolo Andrea Taviano ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento avente numero 51584/2024 V.G. avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso

**DA**

*Parte\_1* – C.F. e part iva *P.IVA\_1*

Rappr.ta e difesa dall'Avv. SIRONI EMANUELA - C.F. *C.F.\_1*

- PARTE RICORRENTE -

**CONTRO**

*Controparte\_1*

- PARTE RESISTENTE -

letto il ricorso presentato in data 22.10.2024, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. 89/2001 e ss. mm. e ii.;

ritenuta la propria competenza;

letta la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che con il presente giudizio la società ricorrente chiede l'equo indennizzo in relazione alla irragionevole durata della procedura concorsuale a carico della *Controparte\_2*

[...] dichiarata fallita dal Tribunale di Viterbo in data 28.11.2014, procedura definita con decreto del 19.3.2024;

rilevato che la ricorrente in data 07.10.2015 è stata ammessa al passivo del fallimento per la somma di Euro 3.333,10 e 699,94 per un totale di € 4.033,04;

rilevato che il giudizio presupposto ha avuto la durata complessiva di anni 8 – mesi 5 e giorni 13 calcolata dal 07.10.2015 (data di ammissione al passivo del fallimento) al 19.3.2024 (data del decreto di chiusura del fallimento) violando la ragionevole durata del processo di anni 3 a mente dei parametri di cui agli artt. 2 e 2bis della Legge n. 89/2001 e ss. mm. e ii.;

rilevato che a norma dell'art. 2056 cod. civ. e dei parametri di cui all'art. 2 bis della Legge n. 89/2001 e ss. mm. e ii. appare equo liquidare la somma di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, per cui alla ricorrente spetta la somma di Euro 1.500,00 (Euro 500,00 x 3);

rilevato che sulle somme liquidate a titolo di equo indennizzo debbono essere calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal 22.10.2024 al soddisfo;

rilevato che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e per l'effetto:

condanna il *Controparte\_1* al pagamento in favore della ricorrente alla somma di Euro 1.500,00 oltre interessi al tasso legale a far data dal 22.10.2024 al saldo;

Condanna il *CP\_1* al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 27,00 per spese, ed in Euro 237,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A..

Autorizza la provvisoria esecuzione del presente decreto.

Avvisa che avverso il presente decreto può essere proposta opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 5 ter della Legge n. 89/2001 e ss. mm. e ii.

SI COMUNICHI  
Roma, 4/11/2024

Il Consigliere designato  
**dott. Paolo Andrea Taviano**